

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4819/2537

นาง บุญ ดี ชีรจันทรานนท์
นางสาว ทิพย์วรรณ ชีรจันทรานนท์ ใน
ฐานะ ส่วนตัว และ ใน ฐานะ

โจทก์

จำเลย

ผู้จัดการมรดก ของ พลตำรวจตรี เทพ
ย์ ชีรจันทรานนท์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 144, มาตรา 150

จำเลยเคยเป็นโจทก์ฟ้องโจทก์ในคดีนี้ว่า รถยนต์คันพิพาทในคดีนี้เป็นทรัพย์สิน
มรดกของพลตำรวจตรีท. ขอให้โจทก์คืนรถยนต์คันพิพาทให้จำเลยหรือใช้ราคาโจทก์
ให้การว่ารถยนต์คันพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ซึ่งมีประเด็นว่ารถยนต์คันพิพาท
เป็นทรัพย์สินมรดกของพลตำรวจตรีท. หรือไม่ การที่โจทก์มาฟ้องคดีนี้ในขณะที่คดีเดิม
ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ว่ารถยนต์คันพิพาทโจทก์เป็นเจ้าของ
ร่วมกับพลตำรวจตรีท. ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าโจทก์มีสิทธิในทรัพย์สินมรดกของพลตำรวจ
ตรี ท. ด้วยหรือไม่ อันเป็นประเด็นเดียวกันกับที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยมาแล้วในคดี
เดิมฟ้องของโจทก์คดีนี้จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 โจทก์ฎีกาเพียงแต่ขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดี
ใหม่ มิได้ฎีกาขอให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดี จึงเป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจ
คำนวณเป็นราคาเงินได้ต้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา 200 บาท แต่โจทก์เสียค่าขึ้นศาล
ชั้นฎีกาคิดตามจำนวนทุนทรัพย์ จึงต้องคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาส่วนที่เสียเกินแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยาของพลตำรวจตรีเทพย์ โดยจดทะเบียนสมรสมีทรัพย์สินที่ร่วมกันทำมาหาได้หลายรายการ รวมทั้งรถยนต์กระบะดัดสันหมายเลขทะเบียน 9ย-1999 กรุงเทพมหานครราคาประมาณ 150,000 บาท ซึ่งมีชื่อของพลตำรวจตรีเทพย์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของพลตำรวจตรีเทพย์ตามคำสั่งศาลชั้นต้น คดีหมายเลขแดงที่ 7668/2530 และได้ใช้สิทธิในฐานะส่วนตัวกับฐานะผู้จัดการมรดกฟ้องโจทก์ต่อศาลชั้นต้น ขอบังคับให้โจทก์ส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าวแก่จำเลย หรือใช้ราคาแทนเป็นเงิน 150,000 บาท ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาบังคับโจทก์ตามคำขอของจำเลยเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 14010/2531 โจทก์ในฐานะภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของพลตำรวจตรีเทพย์มีกรรมสิทธิ์รวมในรถยนต์คันดังกล่าวครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 75,000 บาท ขอบังคับให้จำเลยใช้ราคารถยนต์ดังกล่าวแก่โจทก์ครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 75,000 บาท หากจำเลยไม่สามารถชำระได้ก็ให้นำรถยนต์คันดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันคนละครึ่ง

จำเลยให้การว่า ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาวินิจฉัยในคดีหมายเลขแดงที่ 14010/2531 ว่า โจทก์ในคดีนี้ไม่ใช่เจ้าของรถยนต์คันพิพาท การที่โจทก์มาฟ้องคดีนี้ อีก ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 และ 145 โจทก์ไม่ใช่ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของพลตำรวจตรีเทพย์ และไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในรถยนต์คันพิพาท ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์แถลงรับว่า คดีหมายเลขแดงที่ 14010/2531 ของศาลชั้นต้นอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าคดีนี้เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ 14010/2531 ของศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า ในคดีเดิม คือ คดีหมายเลขแดงที่ 14010/2531 ของศาลชั้นต้น จำเลยได้ฟ้องโจทก์ในคดีนี้ว่า รถยนต์คันพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของพลตำรวจตรีเทพย์ ชีรจันทรานนท์ ขอให้โจทก์คืนรถยนต์คันพิพาทให้จำเลยหรือใช้ราคา โจทก์ให้การว่ารถยนต์คันพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ซึ่งมีประเด็นว่ารถยนต์คันพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของพลตำรวจตรีเทพย์หรือไม่ การที่โจทก์มาฟ้องคดีนี้ในขณะที่คดีเดิวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ว่ารถยนต์คันพิพาทโจทก์เป็นเจ้าของร่วมกับพลตำรวจตรีเทพย์ ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าโจทก์มีสิทธิในทรัพย์สินมรดกของพลตำรวจตรีเทพย์ด้วยหรือไม่ อันเป็นประเด็นเดียวกันกับที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยมาแล้วในคดีเดิม ฟ้องของโจทก์คดีนี้จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 ส่วนฎีกาโจทก์ที่ว่า ศาลชั้นต้นวินิจฉัยนอกประเด็นนั้นปรากฏว่าคดีนี้จำเลยให้การว่าฟ้องโจทก์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144, 145 ศาลชั้นต้น จึงได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทว่า คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำหรือเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้อนกับคดีเดิมหรือไม่ ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 จึงไม่เป็นการนอกประเด็นดังที่โจทก์ฎีกา ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามาศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง คดีนี้โจทก์ฎีกาเพียงแต่ขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีใหม่มิได้ฎีกาขอให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดี จึงเป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ต้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา 200 บาทแต่โจทก์เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาคิดตามจำนวนทุนทรัพย์เป็นเงิน 1,875 บาท จึงให้คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาส่วนที่เสียเกินจำนวน 1,675 บาท แก่โจทก์"

พิพากษายืน และให้คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาส่วนที่เสียเกินแก่โจทก์

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้น ได้แก่ ค่าธรรมเนียมศาลที่จะต้องเสียเมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องศาลหรือโดยร้องสอดเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมหรือเป็นคู่ความฝ่ายที่สามหรือในกรณีที่จำเลยฟ้องแย้งก็มีฐานะเป็นโจทก์ในคำฟ้องแย้งเช่นกัน คู่ความเหล่านี้ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามที่กำหนดไว้ในตาราง 1 ท้าย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาท หรือถ้าเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ที่กำหนดอัตราไว้ต่างหาก การฟ้องคดีต่อศาล แบ่งคดีออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้หมายถึงคดีที่มีทุนทรัพย์ ทั้งนี้โดยพิจารณาจากคำฟ้องของโจทก์ว่าโจทก์ฟ้องเรียกร้องอะไรมาถ้าโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้หรือ

ค่าเสียหายเป็นเงิน หรือพิพาทกันด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใด ๆ เห็นได้ชัดว่าเป็นคดี มีทุนทรัพย์ ข้อสำคัญก็ยึดหลักไว้ว่าถ้าโจทก์ชนะคดีโจทก์จะได้เงินหรือทรัพย์สิน อะไรไปหรือไม่ ถ้าได้ตามที่ขอก็เป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณ เป็นราคาเงินได้เช่น กรณีโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากห้องเช่าโดยอ้างว่าเป็นของ บิดาบิดาตายจึงเป็นมรดกแก่โจทก์ จำเลยให้การว่าเรือนพิพาทเป็นเรือนที่จำเลยกับผู้ มีชื่อออกทุนสร้างขึ้น ถือว่าเป็นคดีพิพาทกันด้วยเรื่องกรรมสิทธิ์ในเรือน จึงเป็นคดีมี ทุนทรัพย์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1127/2493) หรือผู้ขายฝากฟ้องว่าได้ชำระเงินค่า ใถ่ถอนทรัพย์ที่ขายฝากแล้ว แต่ผู้รับซื้อไม่ไปแก้ทะเบียนการใถ่ถอน ฝ่ายผู้ซื้อให้การ ปฏิเสธว่าไม่เคยรับเงินค่าใถ่จากผู้ขายฝากเลยดังนี้ถือว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์เท่าราคา ทรัพย์ที่ขายฝาก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1367/2494) หรือกรณีที่โจทก์ฟ้องขอให้ บังคับจำเลยโอนขายหุ้นจำนวน 200 หุ้น ราคา 3,050,000 บาท ถือว่าเป็นคดีที่มีคำขอ ให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3248/2525) เป็นต้น 2. คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคา เงินได้ หมายถึงคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ เช่น คดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัว การฟ้องขอ ให้รับรองบุตรหรือคดีฟ้องหย่า คดีฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกจากที่เช่าโดยผู้เช่ามิได้ต่อสู้ กรรมสิทธิ์ ทั้งนี้โดยพิจารณาในคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องว่าถ้าโจทก์ชนะคดีตามฟ้อง แล้วถ้าโจทก์ไม่ได้เงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ไป ถือว่าเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ เช่น กรณีที่ ฟ้องขอให้ศาลแสดงว่าโจทก์มีสิทธิได้รับมรดกแปลงหนึ่งร่วมกับจำเลย และขอให้ ลงชื่อโจทก์ไว้ในโฉนดว่าร่วมกับจำเลยนั้น เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ (คำพิพากษาศาล ฎีกาที่ 418/2493)หรือโจทก์ฟ้องขอเลิกห้างหุ้นส่วนและตั้งผู้ชำระบัญชีมิใช่เรื่องเรียก ร้องทรัพย์สินหรือส่วนแบ่งอย่างใด จึงเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันมิอาจ คำนวณเป็นราคาเงินได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 105/2495) หรือร้องขอเป็นผู้จัดการ มรดก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 388-389/2511) หรือฟ้องขอให้พิพากษาว่าโจทก์เป็น ทายาทมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จบำนาญของผู้ตาย ซึ่งกองทัพบกจำเลยสืบว่าโจทก์

มิใช่ทายาทไม่มีสิทธิรับบำนาญพิเศษ จำเลยโต้แย้งสิทธิของโจทก์โจทก์จึงฟ้องจำเลย
ได้ ถือเป็นคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ ไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามจำนวนทุนทรัพย์ (คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 216/2518) เป็นต้น สำหรับคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่นั้น เป็นกรณี
ที่โจทก์หรือจำเลยขาดนัดพิจารณา และศาลได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่าย
เดียว ฝ่ายที่แพ้คดีจึงมาร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ จึงเห็นได้ว่ามิใช่กรณีที่ผู้ร้องขอมา
ขอให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีแต่อย่างใด จึงเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันมิอาจ
คำนวณเป็นราคาเงินได้ซึ่งตามตาราง 1(2)(ก) ท้าย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งกำหนดให้คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้
ให้เรียกค่าขึ้นศาลเรื่องละ 200 บาท และในชั้นอุทธรณ์ฎีกาประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 150 วรรคสอง ก็ระบุให้ผู้อุทธรณ์ฎีกาเสียตามจำนวน
เดียวกันกับศาลชั้นต้น ฉะนั้นที่โจทก์ฎีกาขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีใหม่จึงต้องเสีย
ค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา 200 บาท จิตฤดี วีระเวสส์